

TABLE DES MATIÈRES

1. ASSURANCE SANTÉ

- 1.1. LAMal
- 1.2. Complémentaire santé
- 1.3. Frontalier
 - 1.3.1. Le droit d'option
 - 1.3.2. La LAMal
 - 1.3.3. La CMU ou CNTFS

2. LE SYSTÈME SOCIAL SUISSE

- 2.1. Les trois piliers
- 2.2. 1^{er} pilier
- 2.3. 2^{ème} pilier
 - 2.3.1. LPP
 - 2.3.2. Amélioration du plan
 - 2.3.3. Le rachat LPP
 - 2.3.4. Retrait EPL
 - 2.3.5. Le libre passage
- 2.4. 3^{ème} pilier
- 2.5. Invalidité accident maladie

3. L'IMPÔT

- 3.1. Impôt du résident Suisse
- 3.2. Impôt du frontalier
 - 3.2.1. Impôt source
 - 3.2.2. Quasi-résident
 - 3.2.3. Autre canton
- 3.3. Impôt France

4. L'HYPOTHÈQUE

5. LA PLANIFICATION

I - ASSURANCE SANTÉ

1.1 LAMal : l'assurance de base

Loi sur l'Assurance Maladie (LAMal)

Toute **personne résidant en Suisse** doit obligatoirement souscrire une **assurance maladie** dans les **trois mois** suivant son installation ou sa naissance dans le pays, ou être assurée par son représentant légal. L'assurance de base offre une couverture complète garantissant des soins de base à tous les assurés. Elle prend en charge les coûts des traitements médicalement nécessaires dispensés par des médecins agréés, ainsi que le remboursement des examens prescrits tels que les analyses de laboratoire et les radiographies. Les soins dispensés par des professionnels de la santé agréés, tels que les infirmières et les physiothérapeutes, sont également inclus.

Les compagnies d'assurance sont tenues d'accepter **toutes** les demandes d'assurance provenant de personnes domiciliées dans les régions qu'elles couvrent, **sans poser de questions sur l'état de santé du demandeur**. Les prestations de l'assurance de base sont définies de manière précise par la loi sur l'assurance maladie, ce qui les rend **uniformes** dans tous les cantons. Cependant, des différences significatives existent au niveau du service client, du traitement des dossiers, du suivi et des primes.

Les **frais de traitement** sont couverts même si l'assuré choisit de se faire soigner en dehors de son canton de résidence, sauf en cas d'urgence. Pour les **hospitalisations**, les coûts sont intégralement pris en charge uniquement dans la division commune d'un hôpital du canton de résidence, sauf en cas d'urgence. Si une personne décide de recevoir un traitement hospitalier dans un autre canton, elle devra donc régler elle-même au moins une partie de la facture, car l'assurance de base rembourse au maximum les coûts qui auraient été engendrés par le même traitement dans le canton de domicile.

Les assurés doivent contribuer à leurs dépenses de santé jusqu'à concurrence de la **franchise** choisie. Pour les adultes, la franchise minimale est de **CHF 300.-** et la maximale de **CHF 2'500**. Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas tenus de payer une franchise, ce qui signifie une franchise de 0 CHF. Les assurés doivent prendre en charge **10%** des coûts dépassant la franchise. En ce qui concerne les médicaments, une **quote-part** de 20% est souvent appliquée, limitée à 700 CHF par an pour les adultes et 350 CHF par an pour les enfants. En cas de grossesse ou d'accouchement, ni la franchise ni la quote-part ne s'appliquent.

Exemple participation aux coûts, franchise :

Avec franchise 300 CHF

Franchise 300	Dépassement 100
---------------	-----------------

Médecin 200	Médecin 200
-------------	-------------

Dans cet exemple avec une franchise **CHF 300.-**, après deux visites chez le médecin à **CHF 200.-** chacune soit **CHF 400.-**, un dépassement de la franchise de **CHF 100.-** est effectué. La caisse maladie va rembourser **100 – 10%** de quote-part soit **CHF 90.-**.

Les franchises pour les **adultes** s'échelonnent de CHF 300, 500, 1'000, 1'500, 2'000 à 2'500. Pour les **enfants**, il est fortement recommandé de choisir une franchise de 0 CHF. Une franchise plus élevée se traduit par des économies sur les primes. Il est possible de **changer de franchise** ou de **compagnie d'assurance** chaque année, en notifiant le changement par courrier recommandé **avant la**

fin de novembre pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l'année suivante.

Si vous travaillez **plus de huit heures** par semaine pour le même employeur, celui-ci est tenu de vous assurer contre les accidents professionnels ainsi que pendant vos loisirs. Vous avez donc la possibilité d'exclure la couverture des accidents de l'assurance de base.

1.2 Complémentaire santé non obligatoire

Les **assurances complémentaires** viennent compléter l'assurance de base obligatoire, bien qu'elles ne soient pas nécessaires pour tous les assurés du point de vue médical, les prestations de l'assurance de base étant généralement suffisantes. Ces assurances complémentaires sont particulièrement intéressantes pour des aspects tels que la couverture de transport et de protection à l'étranger, les corrections orthodontiques pour les enfants ou adolescents, ainsi que les médecines alternatives.

Les assurances complémentaires sont souvent proposées sous forme de forfaits, regroupant différentes couvertures telles que les médecines alternatives, la protection à l'étranger, l'accès à des centres de fitness, les remboursements pour

lunettes, etc. Certaines caisses de maladie offrent la possibilité de souscrire séparément à ces différentes couvertures. Les **primes** des assurances complémentaires peuvent être échelonnées en fonction de l'âge, du sexe et de la région, et **les caisses ont la liberté de composer leurs forfaits selon leurs propres critères**.

Par exemple, la caisse 1 pourrait rembourser jusqu'à CHF 200.- par an pour les lunettes et les verres de contact, tandis que la caisse 2 ne rembourserait que CHF 100.-. Ainsi, afin de trouver l'offre la mieux adaptée aux besoins individuels, il est crucial d'examiner de manière globale les prestations offertes par les différentes caisses.

Principales couvertures des assurances complémentaires :

- Médicaments hors liste
- Lunettes et lentilles de contact
- Frais de sauvetage et transport en ambulance
- Examens préventifs et vaccins
- Centre de fitness
- Protection à l'étranger
- Médecine complémentaire
- Psychothérapie
- Traitements dentaires
- Assurance complémentaire soins hospitaliers



1.3 Frontalier

1.3.1 Le droit d'option

Le **droit d'option** offre aux travailleurs frontaliers la possibilité de choisir entre le régime d'assurance maladie suisse (**LAMal**) et

celui de leur pays de résidence, avec cette décision étant généralement **définitive**, sauf en cas de nouveaux événements déclencheurs.

Tout travailleur frontalier est tenu de souscrire une assurance maladie **dès le premier jour** de son nouveau statut, résultant par exemple d'un déménagement ou d'une prise de poste.



Par défaut, le frontalier doit être couvert par l'assurance maladie du pays où il travaille, c'est-à-dire la Suisse. Le droit d'option lui permet de se soustraire à cette obligation en choisissant le régime de son pays de résidence. Ce **choix** doit

1.3.2 La LAMal

Lorsque le frontalier opte pour la **LAMal** lors du droit d'option, il doit choisir une **caisse d'assurance maladie suisse**, en notant que les primes peuvent varier considérablement d'une caisse à l'autre. La prime LAMal est déductible d'impôt en France, et la **franchise** pour un frontalier est fixée à **CHF 300.-**, sans possibilité de choisir une autre franchise. L'assuré recevra une **carte** de sa caisse d'assurance maladie pour les soins en Suisse.

En parallèle, il recevra un formulaire **E106** à transmettre à la **CPAM** régionale en France. À réception de ce formulaire, l'assuré se verra envoyer une **carte Vitale** pour la couverture des

1.3.3 La CMU ou CNTFS

Un frontalier a également la possibilité de choisir la **CMU, Caisse de Maladie Universelle**, qui permet l'affiliation à l'équivalent de la sécurité sociale française. La couverture fournie par la **CNTFS, Centre Nationale de Travailleurs Frontaliers Suisses**, est généralement insuffisante pour couvrir tous

être effectué dans les **trois mois** suivant l'événement déclencheur, tel que le début d'une activité en Suisse, un déménagement en France ou le départ à la retraite.

Le droit d'option s'officialise au moyen d'un **formulaire** intitulé "choix du système d'assurance maladie applicable". En l'absence de communication dans les délais requis, le canton de travail peut vous affilier automatiquement à une caisse d'assurance maladie suisse, sauf si un droit d'option a déjà été exercé lors d'un événement antérieur, auquel cas le même choix s'appliquera.

Les **cotisations** au **CNTFS** sont basées sur les revenus, tandis que la **LAMal** implique une **prime d'assurance**. Un comparatif individualisé est recommandé pour déterminer la meilleure option dans chaque cas.

soins en France. Il est important de noter que les frontaliers ne peuvent pas souscrire aux complémentaires santé proposées par les caisses d'assurance maladie suisses.

La couverture offerte par la carte Vitale est généralement insuffisante pour prendre en charge tous les soins, qu'ils aient lieu en Suisse ou en France. Par conséquent, il est fortement recommandé de souscrire une **assurance complémentaire** ou une **mutuelle** en France. En cas d'ajout d'enfants, chaque enfant déclenchera une prime d'assurance supplémentaire auprès de la caisse maladie LAMal.

les soins, qu'ils soient dispensés en Suisse ou en France.

Il est donc fortement recommandé de souscrire une **assurance complémentaire** ou une **mutuelle, uniquement pour la France ou une mutuelle**. La cotisation à la CMU est calculée individuellement et prélevée par

l'URSSAF. Pour l'année 2023, la cotisation est calculée sur les revenus N-2 donc de 2021 (avis d'imposition 2020). Elle est déterminée en prenant l'ensemble des revenus d'une personne, en déduisant certaines charges telles que la pension alimentaire, les versement PER et la CMU payée l'année 2021, puis en appliquant un abattement de 25% du plafond de sécurité sociale (soit 10'284 € pour 2023). Le résultat

obtenu, multiplié par 8%, constitue la cotisation pour l'année 2023.



Attention : il y a beaucoup d'erreurs dans les déclarations des frontaliers

- Erreur dans la **déclaration d'impôt** : la **cotisation CMU est déductible** en case **6DD** sur les **impôts français**.

Si je ne l'ai pas déduit en dans ma déclaration d'impôt sur le revenu 2021, mon avis d'impôts français est donc erroné, je ne pourrais pas la déduire dans le calcul de mes cotisation 2023.

- Erreur dans la **déclaration de mes revenus sur le site URSSAF**, la ligne de revenu est :

Salaires, pension, rentes nettes de l'avis d'imposition ; à cette ligne je **soustrais la cotisation CMU indiqué sur cet avis d'imposition** ; voir ci-dessous $37'716 - 2'549 = 35'167$ € à déclarer dans les revenus

- Rétroactivité possible sur la correction des **impôts français** sur **2 années**, rétroactivité possible sur la correction de la **CMU** sur **3 années**.

Détail des revenus	Déclar. 1	Déclar. 2	Total
Salaires.....	69191	42169	
Déduction 10% ou frais réels.....	- 6919	- 4217	
Salaires, pensions, rentes nets.....	62272	37952	100224
Revenu brut global.....			100224
CHARGES DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL ¹⁰		Montant déclaré	Montant retenu
Déductions diverses.....		3553	3553
Total des charges déduites ¹¹.....			- 3553
Revenu imposable.....			96671
Revenus et plus-values étrangers imposables au barème en France ¹³			62272
Impôt sur les revenus soumis au barème ¹⁴			* 14303

La cotisation à la CMU est évaluée en prenant en compte l'ensemble des revenus d'une personne. En cas de couple marié, la cotisation est calculée individuellement pour chaque conjoint. L'ajout d'enfants n'influe pas sur le montant de la cotisation, quelle que soit la taille de la fratrie.

II - LE SYSTÈME SOCIAL SUISSE

2.1 Les trois piliers

La loi fédérale sur l'**AVS** a été votée en 1946 et approuvée par une large majorité lors d'une votation populaire le 6 juillet 1947, marquant ainsi le début du premier pilier du système de prévoyance suisse à partir du 1er janvier **1948**. En 1964, lors de la sixième révision de l'AVS, le Conseil fédéral a proposé pour la première fois un système de prévoyance basé sur trois piliers. Le 3 décembre 1972, le peuple suisse et les cantons ont approuvé un projet constitutionnel consacrant le principe des trois piliers.

La mise en œuvre obligatoire du **deuxième pilier**, la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), est entrée en vigueur en **1985**.

Malgré les défis actuels, la prévoyance suisse repose sur des bases solides, notamment les trois piliers du système de prévoyance helvétique. Chaque pilier a des objectifs et des prestations spécifiques, et l'interaction entre ces trois piliers permet aux Suisses de maintenir leur niveau de vie au-delà de l'âge de la retraite, offrant ainsi une liberté de choix.

LA PREVOYANCE SUISSE

1 ^{er} pilier Prévoyance étatique	2 ^{ème} pilier Prévoyance professionnelle	3 ^{ème} pilier Prévoyance privée
AVS / AI / APG	LPP / LAA	Liée 3A / Libre 3B
Responsabilité de l'état	Responsabilité de l'employeur	Responsabilité individuelle
Garantie du minimum vital	Garantie du niveau de vie habituel	Besoin supplémentaire

Le système suisse des trois piliers a fait ses preuves et repose sur des valeurs bien helvétiques : la solidarité et la responsabilité individuelle.

2.2 1^{er} pilier

Le premier pilier : la prévoyance publique

Le premier pilier en Suisse, l'AVS (Assurance-vieillesse et survivants), est financé selon le principe de **solidarité**, de **répartition**. Les actifs, y compris les travailleurs frontaliers, et les employeurs versent des cotisations mensuelles pour financer les retraites actuelles. Actuellement, l'**âge légal de la retraite** pour l'AVS est fixé à **65 ans** pour les **hommes** et pour les **femmes**. Il est nécessaire de faire une demande pour percevoir une **rente AVS**, et il est possible d'obtenir une **projection** du montant de ses futures rentes en s'adressant à la **caisse de compensation cantonale**.

Le premier pilier remplit un **devoir social public** crucial en Suisse, fournissant aux bénéficiaires de prestations, qu'il s'agisse de la **retraite**, de l'**incapacité** de gain ou en cas de **décès**, de quoi **couvrir** leurs **besoins vitaux**, ni plus ni moins.

L'AVS et l'AI (Assurance-invalidité) sont des assurances **obligatoires** pour les résidents en Suisse, les travailleurs en Suisse, et les ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service de la Confédération.

La cotisation commence au 1er janvier suivant le 20^e anniversaire et se poursuit jusqu'à l'âge de la retraite, soit 65 ans pour les femmes et pour les hommes. La **cotisation minimale** est de **CHF 514.-**. Si une personne commence à travailler le 1er janvier de son 17^e anniversaire, elle est soumise à une cotisation obligatoire, bien qu'elle ne soit pas prise en compte dans les 44 années de cotisation. Cependant, elle peut remplacer une année manquante, également appelée "**année de jeunesse**".

Lors de la première cotisation, la caisse ouvre un **compte individuel** (CI) où sont enregistrés les **revenus**, les **périodes de cotisations** et les **bonifications d'assistance**. Le CI constitue la base pour **calculer une rente de vieillesse**, de **survivant** ou d'**invalidité**. Si des années de cotisations manquent (lacunes), la prestation de l'assurance est généralement réduite. Pour calculer une rente, on utilise l'**échelle 44**, où le **revenu annuel moyen déterminant maximum** est de **CHF 88'200.-**, donnant une rente de **CHF 28'440.-**. Ces chiffres sont basés sur les données actualisées de **2023**.

Calcul AVS

Total des revenus du CI : 2'860'000 CHF sur 44 années de cotisation

= 65'000 * **facteur de revalorisation**. Exemple : 1975 soit **1,104** (voir échelle 44 en fonction de l'année d'ouverture du CI)

= 65'000 * 1,104 = 71'760 + **BTE (=bonus pour tâche éducative)**. Exemple : 8'726 (bonus pour tâche éducative) (**BTE = nb année * 42'660 / 44 / 2**)

= 71'760 + 8'726 = 80'486. Puis se référer à l'échelle 44, soit une rente de 2'352 CHF par mois.

Les rentes de retraite pour un couple sont plafonnées à **150% de la rente maximum**.

Les rentes de veuve sont de **80%** et rentes d'**orphelin** sont de **40% de la rente vieillesse**.

Je peux anticiper de deux maximum le versement de la rente de retraite AVS, une réduction de 6,8 % par année d'anticipation sera appliqué à ma rente. Je peux également ajourner le versement de ma rente AVS de maximum 5 ans, un bonus sera ajouté à ma rente.

En cas d'invalidité un calcul sera effectué pour adapter la rente en fonction du **taux d'invalidité** :

< **40%** d'invalidité : aucune rente d'invalidité

40% d'invalidité : **25%** de la rente + **2,5%** par pourcentage d'invalidité

Entre **50%** et **69%** d'invalidité : la quotité de la rente correspond au pourcentage d'invalidité

70% ou plus : **100%** de la rente

Culture générale :

Le 25 septembre 2022, le peuple et les cantons ont accepté la réforme **AVS21** axée sur la durabilité financière du système de retraite suisse, jusqu'à l'horizon 2030, en particulier pour faire face au vieillissement de la population. Voici quelques éléments qui ont été discutés :

- 1. Report de l'âge de la retraite :** Une proposition envisageait d'ajuster l'âge normal de la retraite à 65 ans pour les hommes et les femmes. Cela visait à refléter l'augmentation de l'espérance de vie.
- 2. Cotisations et financement :** Des discussions ont eu lieu sur l'ajustement des taux de cotisation pour garantir la stabilité financière du système.
- 3. Flexibilité dans la retraite :** Certaines propositions prévoyaient une plus grande flexibilité dans la transition vers la retraite, notamment en permettant aux travailleurs de réduire progressivement leur temps de travail avant de prendre leur retraite.
- 4. Mesures pour assurer la pérennité financière :** Des ajustements étaient envisagés pour garantir que l'AVS suisse puisse répondre aux défis financiers liés au vieillissement de la population.

2.3 2ème pilier

2.3.1 LPP

Le deuxième pilier : la prévoyance professionnelle

La **prévoyance professionnelle**, constituant le **deuxième pilier** du système suisse de prévoyance, se matérialise à travers les **caisses de pensions** des entreprises. Les prestations de l'AVS (1^{er} pilier), couplées avec celles du 2^{ème} pilier visent à couvrir jusqu'à **60%** des revenus moyens à l'âge légal de la retraite. Contrairement au 1^{er} pilier, la prévoyance professionnelle repose sur un **système de capitalisation**.

Dans ce cadre, chaque individu **épargne** et **cotise** pour financer ses propres prestations. Chaque année civile, les caisses de pensions fournissent un **certificat de prévoyance**, donnant une **indication** sur le **montant projeté** de la future rente de vieillesse. Toutefois, ce montant demeure une **prévision** et dépend de divers facteurs tels que l'évolution du salaire, le taux d'occupation, le taux de conversion, etc.

Le deuxième pilier représente un autre **pilier fondamental** du système suisse des trois piliers. Les salariés de plus de 17 ans, percevant d'un seul et même employeur un salaire dépassant les $\frac{3}{4}$ de la rente maximale AVS (soit **CHF 22'050.-** pour la **partie risque**), sont soumis à une assurance obligatoire. La **partie vieillesse** de cette assurance commence **à partir du 1er janvier suivant le 24ème anniversaire**. Il est à noter que la LPP (Loi sur la Prévoyance Professionnelle) est facultative pour les travailleurs indépendants.

Le **salaire maximum assuré** conformément à la LPP est de **CHF 88'200.-** en **2023**. Tout salaire dépassant cette limite n'est pas assuré obligatoirement par la LPP. Une **déduction de coordination** doit être opérée sur le salaire de base, car cette somme est déjà couverte par la caisse de compensation AVS. La déduction de coordination maximale s'élève à **CHF 25'725.-** en **2023**.

Le salaire assuré ou salaire coordonné est le salaire sur lequel sont calculé les cotisations.

Salaire assuré = salaire maximum - déduction de coordination

Salaire annuel assuré (régime obligatoire LPP)

CHF 100'000

11'800

CHF 88'200 (régime obligatoire LPP)

62'475

62'475

Salaire LPP

CHF 25'725

3'675*

3'675*

14'275

CHF 22'050
(seuil d'entrée)

25'725

25'725

25'725

25'725

Salaire AVS
(salaire effectif)

22'000

25'000

40'000

88'200

100'000

● Partie du salaire assuré

● Partie du salaire non-assuré

*Salaire LPP minimal assuré

Les **bonifications de vieillesse annuelle** sont versées sur le **compte de vieillesse** échelonnée en fonction de l'âge et déterminée en pourcentage du salaire coordonné.

De **25 à 34 ans** bonification de **7%** du salaire coordonné

De **35 à 44 ans** bonification de **10%** du salaire coordonné

De **45 à 54 ans** bonification de **15%** du salaire coordonné

A partir de **55 ans** bonification de **18%** du salaire coordonné

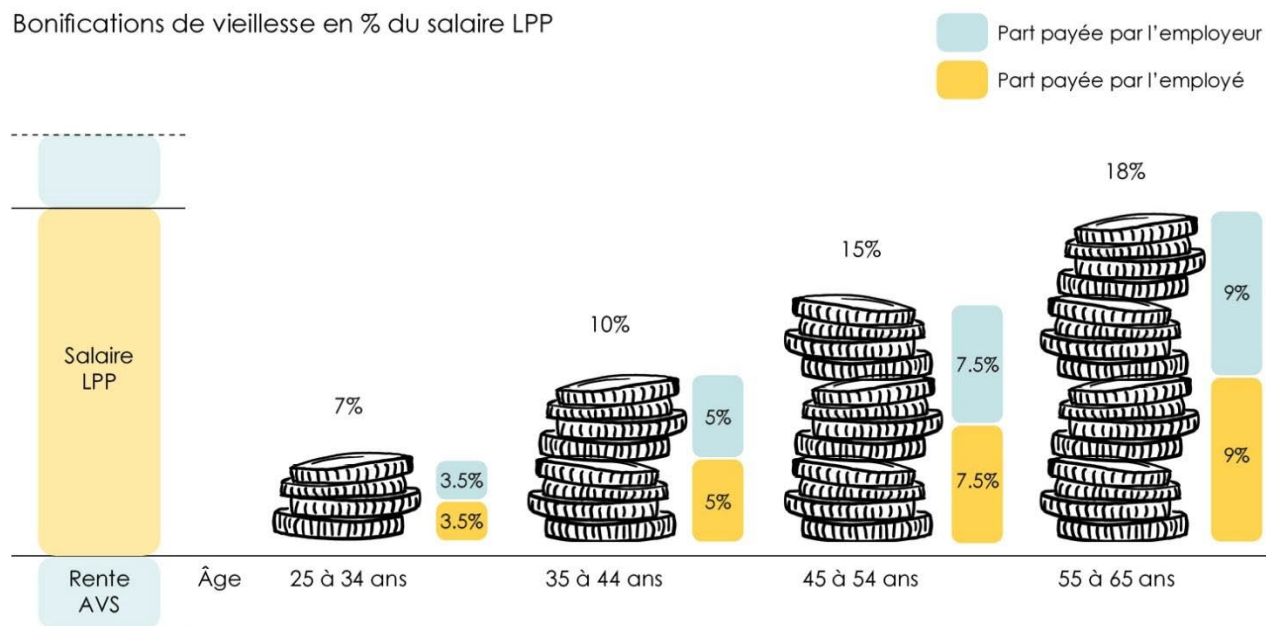
Taux de conversion LPP de l'avoir de vieillesse peut être comparé à un gâteau.

Le taux de conversion fixe la taille des parts de gâteau que nous pouvons couper chaque année. Plus le taux de conversion est bas, plus le gâteau durera et vice-versa.

Le **taux de conversion légal** s'élève actuellement à **6,8%**.

Une fois l'âge de la **retraite** atteint, le **capital vieillesse est transformé en une rente vieillesse annuelle** au dit taux de conversion.

Bonifications de vieillesse en % du salaire LPP

**Exemple de calcul d'une rente annuelle :**

Un avoir de vieillesse de CHF 100'000 donne pour un taux de conversion de 6%, une rente annuelle de CHF 6'000.

Capital ou rente ?

Les **prestations de vieillesse** sont en règle générale **versées sous forme de rente viagère**. L'assuré peut recevoir **un quart** de l'avoir de vieillesse **sous forme de capital**. Si le règlement de la caisse LPP le permet, l'assuré peut retirer **jusqu'à 100% en capital**.

En plus de la rente de vieillesse, une rente de conjoint, des rentes d'enfants de retraités sont assurées et prestations en cas d'invalidité et de décès. **En cas d'incapacité de gain**, la personne assurée reçoit une **rente d'invalidité** après un délai d'attente de douze mois. Le montant de la rente d'invalidité totale correspond à la somme de l'avoir de vieillesse existant et des bonifications de vieillesse futures (sans intérêts), multipliée par le taux de conversion LPP en vigueur.

Sortie du capital vieillesse à la fin du rapport de travail

Les employés dont le **rapport de travail cesse** ont le droit à la **prestation de libre passage** à hauteur de **l'avoir de vieillesse existant**. Ce dernier est transféré à l'institution de prévoyance du nouvel employeur si l'employeur fait le nécessaire de son côté.

Financement de la prévoyance professionnelle

La cotisation totale se compose des **cotisations pour la part d'épargne et la part de risque**. S'y ajoutent les **frais accessoires LPP** qui comprennent les **cotisations au fonds de garantie LPP** et celles relatives à **l'adaptation au renchérissement** des rentes de survivants et d'invalidité légales. Les cotisations des employeurs et des employés sont fixées dans le règlement de prévoyance.

En règle générale, les cotisations sont supportées à raison de la **moitié chacun**. La loi autorise également l'employeur à en supporter la **plus grosse partie**.

Rémunération de l'avoir de vieillesse

L'avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle est **rémunéré**. Le taux d'intérêt minimal, appelé taux technique, de la LPP est fixé chaque année par le Conseil fédéral, **1%** pour **2023** et **1,25%** pour **2024**.

Prévoyance professionnelle pour les indépendants

Les **travailleurs indépendants** peuvent **adhérer** volontairement à l'institution de **prévoyance** de leur personnel, à une assurance d'association ou à l'institution supplétive LPP.

S'ils ne font **partie d'aucune institution** de prévoyance, ils peuvent effectuer leur prévoyance via le **pilier 3a**. Dans ce cas, la **déduction maximale** autorisée s'élève à **20% du chiffre d'affaires net**, dans la limite de **CHF 35'280.-** par an.

Impôts

Les **cotisations à la prévoyance professionnelle** sont **déductibles des impôts** au même titre que les cotisations AVS. Les **personnes assurées** ont de plus la possibilité de **racheter la prévoyance professionnelle** de manière fiscalement avantageuse.

Pour les **impôts directs**, les **rentes** sont **imposables à 100%** avec les autres revenus, peu importe s'il s'agit d'une rente de vieillesse, d'invalidité ou de veuve/veuf. Les versements de capitaux doivent être imposés à un tarif réduit, séparément des autres revenus.

2.3.2 Amélioration du plan

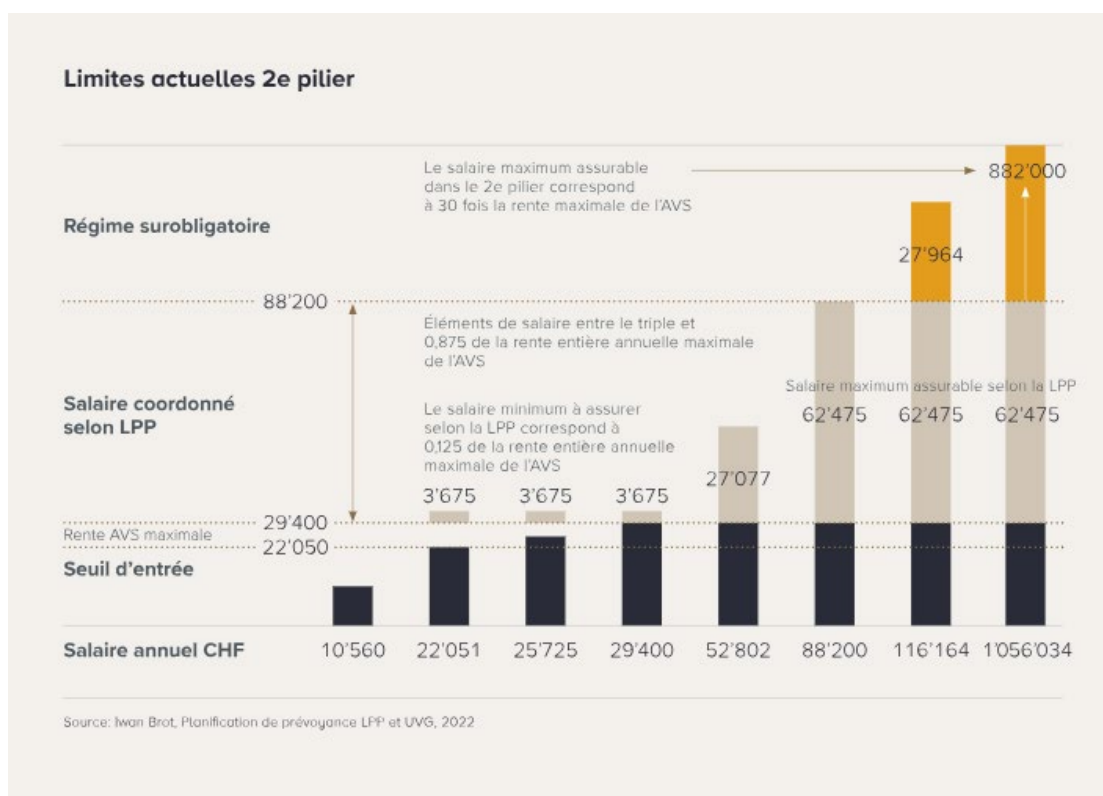
Le **plan de prévoyance** selon la LPP, également appelé **plan de base** ou **plan minimum légal**, peut être optimisé par l'employeur selon plusieurs **axes d'amélioration**. Il existe diverses possibilités pour renforcer ce plan de prévoyance.

Le salaire maximum assuré conformément à la LPP est fixé à **CHF 88'200.-**. L'employeur a la possibilité d'améliorer le plan en augmentant le montant du salaire maximum ou même en le supprimant totalement. Dans le cas d'une suppression complète, la loi prévoit tout de même un plafond équivalent à 10 fois le salaire maximum LPP, soit **CHF 882'000.-**.

L'employeur peut choisir d'améliorer le plan LPP en modifiant ou supprimant la déduction de coordination. Ces plans améliorés, **déplafonnés à la hausse ou à la baisse**, peuvent augmenter le salaire assuré, également appelé salaire coordonné.

La **répartition** des cotisations LPP se fait généralement à **parts égales**, soit **50% pour l'employeur et 50% pour l'employé**. Cependant, l'employeur a la possibilité de déséquilibrer cette répartition en diminuant la part de l'employé et en compensant avec une augmentation de la part de l'employeur. Par exemple, cela pourrait se traduire par une répartition de 25% pour l'employé et 75% pour l'employeur. L'employé ne pourra toutefois pas verser plus de 50%, et l'employeur peut également choisir de couvrir la totalité, soit 100%.

L'employeur peut également améliorer le plan en augmentant les **taux de bonification**, qui sont déterminés en fonction des tranches d'âge (7%, 10%, 15% et 18%). Par exemple, l'employeur pourrait décider de passer ces taux à 9%, 12%, 18% et 20%, voire d'appliquer un taux unique de 20% pour toutes les tranches.



Source: Iwan Brot, Vorsorgeplanung im BVG & UV inkl. private Finanzplanung, 2019

2.3.3 Le rachat LPP

Effectuer des versements volontaires dans la caisse de pension, communément appelés « **rachats d'année de 2ème pilier** », constitue une démarche visant à renforcer la prévoyance vieillesse tout en bénéficiant d'une déduction du revenu imposable, entraînant ainsi une réduction de la charge fiscale.

La **lacune de cotisations** se réfère à la **différence** entre le **montant effectivement épargné** dans notre deuxième pilier (la réalité) et **celui que nous aurions pu cotiser** en supposant un travail à 100% de manière ininterrompue depuis l'âge de 25 ans, aux mêmes conditions qu'aujourd'hui.

Cependant, il existe une possibilité de combler ce fossé en procédant au rachat d'années, consistant à verser à la LPP le montant correspondant à l'écart entre nos aspirations idéales et la réalité. Cette action vise à renforcer notre future rente et, bien que le renforcement du deuxième pilier ait ses limites, **le rachat ordinaire permet de combler efficacement cet écart.**

Outre l'amélioration des prestations de retraite, le rachat d'années offre un avantage immédiat en matière de **réduction fiscale**, car la somme versée est déductible du revenu imposable.

Les **options de rachat** varient en fonction de la caisse de pension et de la situation personnelle de chacun. Il est donc essentiel de s'adresser directement à sa caisse de pension pour obtenir des informations détaillées sur les conditions spécifiques.

Avant de s'engager dans des versements à la caisse de pension, il est crucial de se poser des **questions clés**, telles que la possibilité de récupérer l'argent avant la retraite, les implications en cas de mariage ou de divorce, la gestion prévue de ces fonds, les droits de succession et la stratégie optimale entre des rachats échelonnés ou globaux.

2.3.4 Retrait EPL

Le retrait EPL est un **versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement**.

L'**avoir de prévoyance** peut être utilisé pour l'**acquisition** ou la **construction** d'une **propriété immobilière** habitée par soi-même, pour la participation au logement en propriété ou pour le remboursement de prêts hypothécaires. La totalité de l'avoir de prévoyance peut être retiré, avec un minimum de **CHF 20'000.-** de capital.

A partir de **50 ans**, le montant est **limité** à l'avoir de prévoyance constituée à cette date ou la moitié de l'avoir actuel si ce montant est plus avantageux que celui accumulé jusqu'à 50 ans. Lors d'un **retrait EPL**, un **impôt sur le capital** doit être payé.

Si un rachat LPP est envisagé, le retrait EPL doit être remboursé avant de considérer un rachat (donc un avantage fiscal). Si le retrait EPL est remboursé alors l'impôt versé lors du retrait est restitué.

2.3.5 Le libre passage

Qu'advient-il du capital vieillesse à la fin du rapport de travail ?

Lorsque les employés mettent **fin à leur relation de travail**, ils ont droit à la **prestation de libre passage/prestation de sortie**, équivalente à leur avoir de vieillesse existant. Cette prestation est directement transférée à l'institution de prévoyance de leur nouvel employeur. En l'absence d'un nouvel employeur en Suisse (en cas de chômage ou d'une prise de poste en France, par exemple), l'employé doit transférer son avoir de vieillesse sur un **compte de libre passage**, avec plusieurs options disponibles.

La **fondation supplétive LPP** est une **institution de prévoyance nationale** réputée pour sa **fiabilité** et ses **frais peu élevés**, bien que son **taux de rémunération des avoirs soit modeste**.

Les **banques commerciales** offrent également des comptes de libre passage, avec une **rémunération légèrement supérieure** à la supplétive, mais les **frais** peuvent être plus élevés.

Les **gestionnaires de fortune** et les **banques privées** proposent des comptes de libre passage avec des **frais d'entrée et de gestion**, mais une **rémunération plus attrayante**.

Le **choix de l'organisme** pour l'ouverture d'un compte de libre passage dépend de **plusieurs critères**, notamment la **durée avant la retraite**.

Pour une **durée courte**, la caisse supplétive avec ses frais minimes est une option avantageuse.

En revanche, pour des **périodes plus longues**, une solution offrant un rendement plus élevé peut être envisagée, les frais étant dilués dans la durée. Une **durée prolongée réduit les risques**, et les **intérêts composés** permettent la constitution d'un **capital plus important à la retraite**.



2.4 3ème pilier

Le troisième pilier : la prévoyance privée

La prévoyance privée, ou troisième pilier, a été inscrite dans la Constitution fédérale en 1972.

Elle sert à **combler des lacunes de prévoyance** et permet la **constitution d'un capital**.

On fait une distinction entre la prévoyance liée (pilier 3a) et la prévoyance libre (pilier 3b).

- Dans le **pilier 3a**, un **plafond d'épargne** annuel et quelques autres restrictions doivent être respectés. Cependant, les montants versés dans la prévoyance liée peuvent être déduits du revenu imposable.
- Le **pilier 3b** connaît moins de restrictions, mais il n'offre **pas d'avantages fiscaux** directs.

Pourquoi la prévoyance privée est-elle aussi importante ?

Le **premier pilier (AVS)** et le **deuxième pilier (caisse de pensions)** ne couvrent qu'environ **60% à 75%** du dernier salaire. Selon le niveau de revenu, ce pourcentage est parfois même plus bas.

Le **troisième pilier**, qui est encouragé par la Confédération et les cantons au moyen de réductions d'impôts, permet de **compléter les revenus à la retraite**.

Le 3ème pilier A

- Peut être ouvert en **banque**, on parlera de **compte 3A**.
- Ou en **assurance**, alors on parlera de **police 3A**.

Le **3ème pilier B** peut être ouvert uniquement en **assurance, police 3B**.

Il y a deux types de 3ème pilier (voir tableau page suivante) :

- Le **3ème pilier A** ou dit **lié**, car il ne peut être **retiré** que sous **certaines possibilités**.
- Le **3ème pilier B**, dit **libre** car il vous fait bénéficier de **plus de liberté** dans la durée contractuelle et le montant de versement, mais en revanche il ne vous donne généralement **aucune déduction fiscale** (sauf canton de Genève et Fribourg).

3A lié		3B libre
Versement	Plafonné	Pas de limite
Déduction fiscale	Les cotisations peuvent être déduites du revenu imposable dans la déclaration ou dans la rectification simple jusqu'à 2021	Les cotisations peuvent être déduites du revenu imposable dans la déclaration uniquement dans les cantons de Genève et Fribourg
Montant de la déduction fiscale	7'056 CHF	Genève ICC 2'200 CHF célibataire 3'300 CHF couple marié + 900 CHF par enfant (max 2)
Impositions	Pas d'imposition des cotisations, ni des intérêts. Lors des retraits imposition du capital à un taux réduit.	Imposition à la fortune du capital durant la vie du produit. Le capital retiré à l'échéance n'est pas imposé.
Succession	La part peut être modifiée entre les héritiers légaux suivant : ■ Conjoint ■ Enfants ■ Concubin avec enfant ou 5 ans vie commune L'ordre peut être changé entre : ■ Parents ■ Frères et sœurs ■ Autres héritiers Impôt unique et distinct (env. 10%)	Libre choix du preneur d'assurance. L'impôt est au barème de l'impôt sur les successions en fonction du degré de parenté.
Types de produits	Compte bancaire ou police d'assurance	Police d'assurance
Durée	65 ans	Libre choix de la durée
Spécificités	Retraits à certaines conditions définies par la loi.	Le capital peut être retiré à tout moment sans aucun motif.
Cas de retraits	Retrait ordinaire : à l'âge ordinaire de la retraite (64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes) Retraite anticipée : maximum 5 ans avant l'âge ordinaire de la retraite Départ de la Suisse : départ et établissement définitif à l'étranger Indépendant : passage à une activité lucrative indépendante Accès à la propriété : pour la résidence principale uniquement Amortissement d'une hypothèque : pour la résidence principale uniquement = nantissement.	À tout moment

Spécificité de la police 3^{ème} pilier :

Des couvertures d'assurance peuvent être ajoutées dans le 3^{ème} pilier en assurance, elles seront retirées de la prime épargne lors du paiement des primes 3^{ème} pilier

- Capital décès
- Libération du paiement des primes avec délai d'attente
- Rente perte de gain maladie et/ou accident
- Rente d'invalidité maladie et/ou accident

Le 3^{ème} pilier mixte (épargne et couverture) contient généralement un capital garanti

Le capital garanti = prime épargne capitalisée au taux technique de la police

Prime payée	3'100 CHF
Risque décès	- 300 CHF
Libération prime	- 100 CHF
Frais conclusion	- 300 CHF

Prime épargne 2'400 CHF

Réserve mathématique = prime épargne à aujourd'hui capitalisée au taux technique de la police

Valeur de rachat = réserve mathématique – frais de conclusion non amortie

L'assuré peut toucher des **excédents** versés par **l'assureur** sur la police d'assurance, ils peuvent être de plusieurs nature :

- Excédent sur prime de risque
- Excédent sur prime de frais
- Excédent sur taux d'intérêt → participation aux excédents (performance du taux réel par rapport au taux technique)

3.5 Invalidité accident maladie

L'AVS et l'AI constituent le **premier pilier** du système de sécurité sociale suisse, tandis que la **prévoyance professionnelle** en représente le **deuxième pilier**.

En cas d'**invalidité**, le rôle de ce deuxième pilier est de **compléter l'AI** et de permettre ainsi aux assurés de **maintenir leur niveau de vie**.

En vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), **l'assurance accidents** est **obligatoire** pour **tous les salariés** qui travaillent en Suisse plus de 8 heures par semaine pour le même employeur.

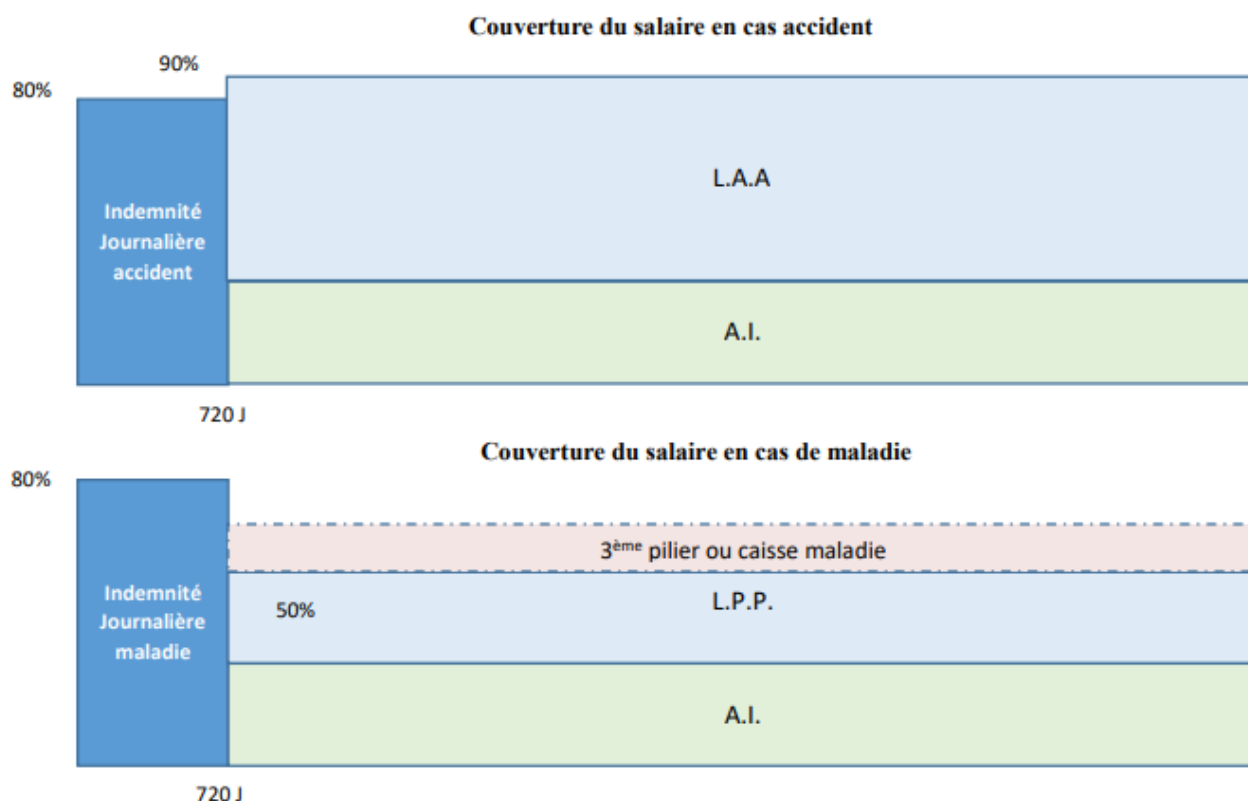
Par ses prestations, **l'assurance-accidents** contribue à **réparer l'atteinte à la santé** et à **compenser la perte**

de gain que subissent les personnes **victimes** d'un accident professionnel, non-professionnel ou d'une maladie professionnelle.

L'assurance-accidents et complément de l'AI combinés, versent une indemnité égale à **90%** du **dernier salaire touché avant l'accident**, salaire appelé gain assuré.

Le gain assuré est limité par la loi à CHF 148'200.- par an.

En cas d'incapacité de travail totale, l'assurance-accidents verse une indemnité journalière égale à 80% du dernier salaire touché avant l'accident, salaire appelé gain assuré. Le gain assuré est limité par la loi à CHF 148'200.- par an.



Indemnités journalières de maladie

Concernant les indemnités journalières de maladie, les **assurances collectives** occupent, en Suisse, une place **plus importante** que les **assurances individuelles**.

En règle générale, les **assurances collectives** sont **conclues** par **un employeur** (le « preneur d'assurance ») **pour ses employés** (les « assurés »).

Les **employés** jouissent d'un **droit direct** envers la **compagnie d'assurance**. Le **contenu** du contrat d'assurance d'indemnités journalières est **partie intégrante** du **contrat de travail**.

De ce fait, les **employeurs** sont également tenus **d'informer** leurs **employés** sur **l'étendue de la couverture d'assurance**. La **couverture** est de **minimum 80%** mais l'employeur peut choisir de couvrir à **90%** ou même **100%**.

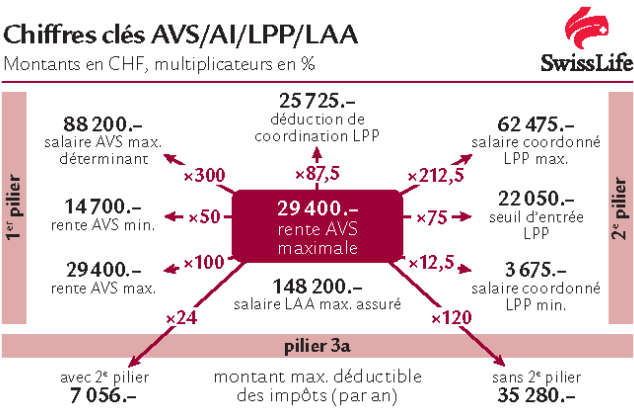
Passé le **délai de 720 jours** une rente AI est versée, celle-ci est complétée par une rente de la LPP. **L'ensemble de ces rentes couvre environ 40% à 60% du salaire**, des lacunes importantes de revenus peuvent donc dans ce cas apparaître.

Des lacunes de couvertures peuvent donc apparaître dans les différents scénarios (arrêt ou invalidité, maladie ou accident).

Les lacunes de revenus dans un ménage peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie du ménage. **Une étude des couvertures d'un couple, peut mettre en lumière les lacunes.**

Une **couverture supplémentaire via le 3^{ème} pilier** ou la **caisse maladie** peut être mise en place, afin de **prévenir de futur problème**.

Quelques chiffres clés



	Incapacité de gain permanente	Prestations en faveur des survivants	Prestations de vieillesse
AVS/AI	Degré AI Rente ≥ 70% = Rente complète (100%) ≥ 50% = La rente correspond au degré AI (p. ex. degré AI de 55% = 55% de la rente)	Veuve 80% Orphelin simple 40% Orphelin double 60% de la rente AVS	Rente simple • min. 14 700.– CHF • max. 29 400.– CHF
LPP	≥ 40% = Pour un degré AI de 40% = 25% de la rente Pour un degré AI de 41% = 27,5% de la rente*	Veuf/ Veuve 60% Orphelin 20% de la rente invalidité/ vieillesse	• Rente annuelle ou • Capital (= avoir de vieillesse)
LAA	100% = 80% du gain assuré < 100% = réduction proportionnelle	Veuf/ Veuve 40% Orphelin simple 15% Orphelin double 25% limite max. 70% du gain assuré	

*Une augmentation de 1% du degré AI augmente la rente de 2,5%

2023

941 942 – 01 2023

III – L'HYPOTÈQUE

Les banques s'arrangent pour perdre le moins d'argent possible si leurs **clients** se trouvent dans **l'impossibilité d'honorer leurs engagements ou de rembourser leur dette**.

C'est pourquoi elles **minimisent** avec soin le **niveau d'endettement** pouvant être supporté par chaque client. Elles se réservent aussi la possibilité de **vendre le bien** si le client ne paie pas les intérêts ou l'amortissement convenu. Cela signifie que **la propriété peut**, en cas de nécessité, **être vendue aux enchères pour acquitter la dette**.

La plupart des banques **financent jusqu'à 80% de la valeur vénale du bien** estimé par leurs soins. Celle-ci peut être inférieure, mais en aucun cas supérieur au prix d'achat.

L'acheteur d'une résidence principale doit donc **payer au moins 20% du prix d'achat** avec ses fonds propres, donc **10% au minimum** doivent provenir d'une **source autre que le 2^{ème} pilier**. Les banques fractionnent le crédit en **deux tranches**, soit

- Une hypothèque de 1^{er} rang
- Une hypothèque de 2^{ème} rang.

L'hypothèque de **2^{ème} rang** doit être **amortie sur 15 ans maximum** et au plus tard à l'âge légal de la retraite. Pour simplifier on calculera un **amortissement de la valeur du 2^{ème} rang divisé par la durée**.

La structure de financement d'une hypothèque classique d'une résidence principale se présente ainsi

- 20% de fonds propres
- 65% d'hypothèque en 1^{er} rang ■ 15% d'hypothèque en 2^{ème} rang

Un bien immobilier doit être financièrement supportable.

Une directive importante en matière de financement concerne la **capacité d'endettement de l'acheteur**. Les **frais courants** ne doivent **pas dépasser** ce qu'il **peut financièrement supporter**. Le **propriétaire** remplit en général les critères fixés si

- Les intérêts
- L'amortissement
- Les frais d'entretien

Ne dépassent pas le tiers du revenu brut régulier.

Les banques ne calculent pas la capacité d'endettement sur la base du taux d'intérêt hypothécaire effectif, mais avec **un taux moyen à long terme**.

Elles veulent ainsi s'assurer que leur client honorera ses engagements même si les taux remontent. La majorité des banques appliquent un taux de 5%, quelques-unes un taux de 4,5%.

Pour estimer les frais d'entretien et les frais accessoires (chauffage, électricité, assurances...) elles utilisent généralement un taux de 1% de la valeur de la propriété.

Calcul de capacité d'endettement pour un bien à 1'000'000

2 ^{ème} rang 15% soit 150'000 CHF * intérêts hypothécaire 5% soit	7'500 CHF
Amortissement du 2 ^{ème} rang : 150'000 / 15	10'000 CHF
1 ^{er} rang 65% soit 650'000 CHF * intérêts hypothécaire 5% soit	32'500 CHF
Frais d'entretien 1% de la valeur du bien soit	10'000 CHF
Total des charges	60'000 CHF

Fonds propres 200'000
2^{ème} rang 150'000
1^{er} rang 650'000

Le total des revenus nécessaires pour l'achat de ce bien = 3 * le total des charges = **180'000 CHF**

Les **fonds propres** doivent être au minimum de **20%**, dont **10% au minimum doivent provenir d'une source autre que le 2^{ème} pilier**. Peuvent être utilisé comme fonds propres

- Les liquidités,
- Les comptes 3A
- Les prêts sans intérêts et sans remboursement.

La **LPP** peut être utilisé à **100% jusqu'à 50 ans**.

Passé 50 ans la LPP pourra être utilisée à **100% de l'avoir accumulé à 50 ans** ou **50% de l'avoir actuel**, utilisable jusqu'à maximum **62 ans**.

Le **retrait de la LPP** et appelé retrait **EPL**.

IV - L'IMPÔT

Quel impôt pour quelle personne ?

Résident nationalité Suisse et permis C ☐ Imposition ordinaire

Résident permis B et L ☐ Imposition à la source

Frontalier permis G canton de Genève ☐ Imposition à la source à Genève et imposition en France

Frontalier permis G autre canton ☐ Imposition en France

3.1 Impôt du résident Suisse et Permis C

La **Suisse** est une Confédération formée de **26 cantons**. **Chaque canton y est souverain**, notamment en matière de **fiscalité** et a le **libre choix de l'impôts** qu'il souhaite prélever.

Les **communes** et les **confessions** reconnues sont elles aussi habilitées à **imposer** leurs citoyens ou leurs membres.

La Suisse compte autant de législations fiscales que de cantons. **La Confédération** possède elle aussi **son propre arsenal législatif fiscal**. La fiscalité des communes et des cantons repose en général sur la **même base légale**, avec des **taux d'imposition toutefois différents**, souvent plus élevés.

Le **lieu d'imposition** sur le revenu et la fortune est lié au **domicile principal**. Lorsque le contribuable a **plusieurs domiciles**, le **centre de ses intérêts vitaux** est déterminant. Il s'agit du **lieu** où il vit avec sa **famille**, passe son temps libre et sa vie associative.

Exception, les **immeubles**, les **activités d'indépendants** sont **taxés où ils se situent**. Il peut donc arriver d'être **imposable** dans **deux cantons différents**. Comme les impôts ne peuvent être prélevés deux fois, le fisc décide quels éléments sont imposés à quel endroit.

En cas de **déménagement**, les **impôts** sur le revenu et sur la fortune doivent être **acquittés pour toute l'année au nouveau lieu de domicile**. Lors d'un changement de canton, le domicile au 31 décembre est déterminant.

	Impôts fédéraux	Impôts cantonaux et communaux
■	Impôt sur le revenu	■ Impôt sur le revenu et impôt sur la fortune
■	Impôt sur les bénéfices des sociétés	■ Impôt sur le bénéfice et le capital des sociétés
■	Impôt anticipé	■ Impôt sur les successions et sur les donations
■	Impôt sur les maisons de jeux	■ Impôt sur les gains immobiliers
■	TVA	■ Droit de mutation
■	Droit de timbre	■ Impôt foncier
■	Impôts spéciaux tels que tabac, huiles minérales...	■ Impôt sur les chiens
■	Droits de douane	■ Taxe sur les véhicules à moteur
■	...	■ Droit de timbre
■		■ Impôt sur les loteries
		■

Le revenu imposable

Ce revenu comprend

- Le revenu de l'activité lucrative, salariée ou indépendante
- Les rentes
- Les indemnités journalières des assurances sociales
- Certains revenus de placement des capitaux

Le **revenu locatif** et la **valeur locative** de son propre logement sont aussi **imposés**.

Le **contribuable** peut **défalquer certains frais**. Des **déductions générales**, comme des **intérêts débiteurs** ou des **forfaits de prime de caisse maladie et 3^{ème} pilier** et certaines **déductions sociales** (pour enfants par exemple) sont également autorisées. La **somme des revenus** moins **les déductions** donnent le **revenu imposable**. Le **taux fiscal** permet alors de calculer le montant des impôts.

Impôt sur la fortune

La quasi-totalité des éléments de la fortune entre dans la déclaration fiscale.

- Les avoirs en compte,
- Les titres
- L'immobilier
- Les collections de vin, dans de nombreux cantons,
- Les véhicules, bateaux et avions qui ne ressortent pas d'un contrat de leasing.

Les **valeurs patrimoniales sous usufruit** (bien dont on a le droit de se servir ou de percevoir les revenus, sans pour autant s'en dessaisir) doivent aussi être déclarées.

En revanche, l'**inventaire de l'assurance ménage**, (meubles, vêtements), les **capitaux de 2^{ème} et du 3^{ème} pilier 3A** sont **exonérés d'impôts**.

Les **dettes bancaires** et les **emprunts** sont **déduits de la fortune**. La plupart des cantons accordent par ailleurs des abattements fiscaux aux personnes mariées et aux célibataires. Cet abattement est souvent majoré d'un certain montant par enfant vivant sous le toit familial. La fortune au 31 décembre de l'année fiscale concernée est assujettie à l'impôt. Comme pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune varie d'un canton à l'autre.

3.2 Impôt du Permis B et Frontalier Permis G à Genève

3.2.1 Impôt source

Sont **imposés à la source** les **permis B** et les **permis G** travaillant sur le **canton de Genève**.

Pour rappel, être **imposé à la source** signifie que l'**employeur prélève** directement les contributions à

- L'impôt cantonal et communal (ICC) et à
- L'impôt fédéral direct (IFD) sur les **prestations** qu'il verse au salarié (salaire, bonus, retraite, maladie, chômage, etc.).

L'idée est d'une part de **lutter contre l'évasion fiscale** s'agissant en particulier des **travailleurs qui viennent en Suisse pour une courte durée** et d'autre part de **faciliter les démarches fiscales** pour les **nouveaux arrivants** peu familiers avec la fiscalité suisse.

Les taux d'imposition progressifs varient en fonction de

- La situation personnelle du contribuable (célibataire, marié, veuf, veuve, divorcé, etc.)
- Le nombre d'enfants à charge
- La situation professionnelle du conjoint (avec ou sans activité lucrative)

On distingue ainsi notamment les barèmes suivants :

Barème A Célibataire, divorcé, séparé ou veuf/veuve sans enfant à charge

Barème H Famille monoparentale

Barème C Marié, le conjoint perçoit un revenu

Barème B Marié, le conjoint ne perçoit pas de revenu

Ces barèmes tiennent d'ores et déjà compte d'un certain nombre de **déductions calculées sur une base forfaitaire** incluant par exemple

- Les frais professionnels
- Les primes d'assurance maladie
- Les contributions aux 1er et 2ème pilier ou encore
- Les déductions pour les charges de famille

Il est possible chaque année, par le biais d'une **demande de rectification**, de solliciter des **déductions complémentaires** liées

- Aux cotisations du 3ème pilier A
- Au rachat de primes du 2ème pilier
- Au versement de pensions alimentaires
- Aux frais de garde des enfants et de perfectionnement.

Depuis l'année 2021, les **déductions** via la rectification ne seront **plus possibles**, mais toujours admissible dans la déclaration ordinaire ou quasi-résident.

Enfin, il est possible de considérer certaines **particularités inhérentes à la situation familiale** (concubinage avec enfant à charge, garde alternée, enfant majeur à charge, etc.) et professionnelle du contribuable et de sa famille par le biais de la demande de rectification.

Un cas important, notamment pour les **frontaliers dont le conjoint travaille en France** est l'**ajustement du barème C**.

En effet, celui-ci **tient compte** arbitrairement d'un **revenu hypothétique du conjoint** équivalent à celui du contribuable, jusqu'à un plafond annuel de 65'100 CHF. Or, il est fréquent que **le conjoint ne réalise pas un revenu aussi élevé en France**, d'où la nécessité d'**ajuster le barème** pour éviter de payer trop d'impôts ne reflétant pas la réelle capacité contributive du couple. Pour rappel la **rectification** pour des contribuables **mariés** est **obligatoire**.

Autre cas important, les personnes en **situation de concubinage** sont imposés **A0** (célibataire sans enfant), la **charge pour enfant** ne peut être **pris en considération** qu'en procédant à la **rectification**.

Lors de la rectification, **un des concubins** (généralement celui avec le revenu le plus élevé) se verra attribuer le **barème H0**, ce qui diminuera fortement le taux d'imposition. Une **récupération d'impôt** importante s'en suivant, une **demande de rectification** chaque année doit être faite.

Pour rappel, la **rectification** doit être reçu par l'AFC avant le **31 mars**. **Aucune rétroactivité est accordée après le 31.03.**

La révision de l'impôt à la source introduit un **régime de taxation ordinaire** subséquente obligatoire pour certaines catégories de contribuables.

A Genève, sauf décision de l'Administration fiscale cantonale, c'est déjà le cas pour les **propriétaires de biens immobiliers** dans le canton et les contribuables soumis à l'impôt sur la fortune (dès **82'040 CHF** de fortune net pour les personnes **seules sans enfant** à charge et **164'080 CHF** pour les **couples mariés** dans la même situation).

Par ailleurs, les **personnes soumises à l'impôt à la source** qui, prises individuellement réalisent des **revenus bruts** du travail **supérieurs à 120'000 CHF** par année seront également concernées par ce même régime (le seuil est actuellement de CHF 500'000.- à Genève par couple).

Pour tous les contribuables mentionnés ci-dessus, **l'impôt à la source continuera d'être prélevé à des fins de garantie** mais ils seront ultérieurement **imposés** selon les règles et les **barèmes ordinaires**. Le montant de l'impôt perçu à la source sera imputé sans intérêts. Les conjoints seront également automatiquement inclus pour autant qu'ils fassent ménage commun avec le contribuable.

Aussi, ce régime s'appliquera *ad vitam aeternam*, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'imposition à la source (par exemple suite à l'obtention du permis C ou de la nationalité suisse). Ainsi, peu importe que le contribuable ne réalise plus de revenus d'autres sources les années suivantes ou que son salaire annuel brut soit temporairement ou durablement inférieur à CHF 120'000.-, il demeurera en tout état de cause soumis à la taxation ordinaire subséquente.

3.2.2 Quasi-Résident

Comme pour les résidents domiciliés en Suisse, **les frontaliers** ne pourront plus déduire

- Les cotisations du 3^{ème} pilier A
- Le rachat de primes du 2^{ème} pilier
- Le versement de pensions alimentaires
- Les frais de garde des enfants et ceux de perfectionnement.

Ils auront en revanche la **possibilité de demander**, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale considérée, à **faire l'objet d'une taxation ordinaire subséquente**.

Cette **requête** devra être **renouvelée chaque année**. Elle est toutefois **soumise à des conditions restrictives** : en effet, le frontalier devra **prouver** que **90% de ses revenus mondiaux**, y compris ceux de son conjoint, sont **imposables en Suisse**.

Dans ce cas, le **travailleur frontalier** peut être traité comme un **quasi-résident**. Le quasi-résident étant une **déclaration ordinaire**, à la différence près que le frontalier n'est **pas imposé sur la fortune**, il doit quand même la déclarer.

La condition des 90% ne devrait **pas poser de problème** lorsque **les deux époux travaillent en Suisse**, il en va différemment lorsqu'ils possèdent en France un bien immobilier puisque la valeur locative doit être prise en considération dans le calcul.

Il est vivement **recommandé** aux **travailleurs frontaliers** de faire une **simulation**.

Aussi, le **choix d'être taxé selon le régime ordinaire** est **définitif** s'agissant de l'année fiscale considérée.

Ainsi, il se peut qu'au final la **taxation ordinaire** soit en **défaveur du frontalier** qui aurait eu meilleur temps de rester imposé à la source uniquement, d'où l'importance de la **simulation fiscale préalable**.

A noter également que **les frontaliers**, à l'instar des résidents domiciliés en Suisse pourront par le biais d'une demande de **rectification** (délai au 31 mars de l'année suivante), demander des **corrections** suite à **une erreur de barème ou de calcul du revenu ou du taux**.

3.2.3 Permis G Autre canton

Activité dans les cantons de **Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne, Bâle ville, Bâle campagne ou Soleure**, imposition dans **l'État de résidence**, la **France** pour un **résident français**.

Si activité à Genève ou dans tous **autres cantons suisses**, paiement des **impôts en Suisse**.

L'impôt à la source a été mis en place en France depuis le 1^{er} janvier 2019. **L'employeur en Suisse ne versant pas d'impôt à l'administration fiscale française**, le **frontalier** doit mettre en place pour 2019 son **propre impôt à la source** via son espace **impot.gouv.fr**, en attendant la mise place automatique de celui-ci par l'administration courant 2019.

3.3 Impôt France

Le **fait d'être frontalier** ne **dispense pas** de **l'obligation d'effectuer une déclaration de revenus en France**. Vous devez obligatoirement être **enregistré auprès du fisc français**. Le **défaut de souscription** de déclaration est **sanctionné** par l'application d'une pénalité.

Depuis le 1^{er} janvier 2008, **afin de lutter contre la fraude**, les **services fiscaux** français et suisses ont rendu **obligatoire l'attestation de résidence fiscale**, désignée Formulaire 2041-AS.

Elle **concerne tous les frontaliers** qui travaillent dans les cantons de **Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Bâle ville, Bâle campagne, Berne, Soleure**, et qui retournent, en principe, quotidiennement à leur **domicile en France**.

Ces frontaliers sont **imposés en France**. Un **frontalier** dans cette situation, doit transmettre à son employeur, dès son embauche, le **formulaire 2041-AS**, dûment rempli et visé par le centre des impôts dont il dépend. Si la démarche n'est pas réalisée dans les délais, l'employeur prélèvera automatiquement l'impôt à la source.

Les principaux documents à rassembler pour une déclaration de revenus

- Un **IBAN (RIB)** s'il s'agit de la première connexion
- L'**attestation quittance de l'impôt à la source** en Suisse remis par l'employeur
- Le **certificat de salaire** remis par votre employeur
- L'**attestation de paiement des primes d'assurance maladie** (remis par la caisse maladie suisse pour la LAMal ou par le CNTFS pour la CMU)
- Les **relevés des comptes bancaires ouverts** (quel que soit le pays) afin de déclarer les numéros sur l'annexe 3916 ("Déclaration d'un compte ouvert hors de France")
- **Tout document justifiant une réduction d'impôt**, par exemple l'attestation fiscale annuelle pour soutien scolaire à domicile récapitulant les montants versés sur l'année 2018. □ Si déclaration aux frais réels, les documents justificatifs

La déclaration d'impôts en France se présente de la manière suivante

- La déclaration 2042 (formulaire bleu), qui est le document ouvert en standard, et qui rassemble l'ensemble des revenus du foyer fiscal, quel qu'en soit la source.
- Un ensemble d'annexes, chacune étant dédiée à des revenus spécifiques (par exemple des revenus locatifs), et qui, une fois complétées par le contribuable, viennent s'ajouter automatiquement (en principe) dans la déclaration 2042.

Annexes nécessaires

- Formulaire 2047 (formulaire rose) "Déclaration des revenus 2023 encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France" fera apparaître l'annexe 2047 permettant la déclaration des revenus suisses ainsi que la fiche d'aide au calcul du salaire suisse
- Formulaire annexe 2047, ce formulaire facilite le traitement du formulaire 2047, une fois l'annexe 2047 complétée celle-ci complétera en partie le 2047
- Formulaire 3916 "Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France" fera apparaître l'annexe 3916 permettant de saisir vos différents comptes étrangers ouverts.

Calcul de l'impôt en France :

L'ensemble des revenus sont à déclarer dans la déclaration d'impôt (salaire, retraite, revenu mobilier, locatif...).

L'ensemble des revenus sont ensuite ajoutés après **abattement respectif** (en vert).

Puis soustrait les **déductions** (CSG déductible, CMU, pension alimentaire) (en rouge).

On obtient le **revenu imposable** (en bleu), sur ce revenu est calculé l'**impôt de base** (en orange).

Si sur un des revenus un impôt à la source a été payé en Suisse, comme un frontalier canton de Genève, alors un crédit d'impôt est calculé. Un prorata entre le ou **les revenus imposés à la source en Suisse** (en jaune) et le **revenu imposable** (en bleu) détermine un taux. Ce taux est ensuite appliqué à l'**impôt de base** (en orange), pour déterminer le **crédit d'impôt** (en rose).

Le crédit d'impôt est ensuite déduit de l'impôt de base pour donner l'**impôt sur le revenu à payer** (en bleu foncé).

IMPOT SUR LE REVENU				
Détail des revenus	Déclar. 1	Déclar. 2		Total
Salaires.....	85 862	26 311		
Déduction 10% ou frais réels.....	- 8 586	- 2 631		
Salaires, pensions, rentes nets.....	77 276	23 680		100 956
Revenus perçus par le foyer fiscal				
Revenus de capitaux mobiliers déclarés			14	
Revenus de capitaux mobiliers imposables ⁷				14
Revenu brut global				100 970
CSG déductible.....				- 41
Revenu imposable				100 929
Revenus au taux forfaitaire	Taux	12,8%	Montant	16
Revenus et plus-values étrangers imposables au barème en France ¹³			77 276	
Impôt sur les revenus soumis au barème ¹⁴				* 17132
Impôt avant réductions d'impôt				17 132
REDUCTIONS D'IMPOT ¹⁵	Montant déclaré	Montant retenu	Montant réduction	
Crédit d'impôt sur rev. étrangers ¹³	77 276	13 117	13 117	
Total des réductions d'impôt ²⁰				- 13 117
Impôt proportionnel				+ 2
Impôt sur le revenu net avant corrections				4 017

V – LA PLANIFICATION

Planifier ses finances, c'est planifier sa vie.

- Comment pouvez-vous faire des **économies d'impôts** ?
- Optimiser le **financement de votre bien** ?
- Comment pensez-vous prendre votre **retraite** ? De façon progressive, de manière anticipée ou quelques années après l'âge ordinaire ? ■ Avez-vous planifié votre **succession** ?

Commencez tôt à planifier vos finances, prenez les **devants** pour votre **prévoyance financière** et profitez d'une **vie plus longue en toute liberté de choix**.

La planification peut être sur différent sujet :

- Planification de **fortune**
- Planification **accès à la propriété immobilière**
- Planification **fiscale**
- Planification de **succession**
- Palification de **retraite**

La planification de fortune

C'est la planification d'un **objectif de fortune ou de patrimoine**.

Le client fixe un **objectif** et une **échéance**. Le but de cette planification est d'**analyser la situation actuelle** du client et de **créer un rapport des actions** à entreprendre et du calendrier de celle-ci afin d'**atteindre l'objectif fixé**.

Un **rétro planning** est mis en place afin de **respecter les étapes** et les délais. Des **RDV de contrôle** régulier sont bien sûr nécessaire afin de **vérifier la bonne démarche du plan** et si nécessaire apporter des **corrections** ou **adaptations**.

La planification de l'accès à la propriété immobilière

L'acquisition d'un bien immobilier représente une grande étape et implique un **engagement conséquent**. Le plus souvent, il s'agit de l'investissement **le plus important de sa vie**.

L'**accès à la propriété immobilière en Suisse** n'est pas une chose facile. La **planification** de celle-ci permet de **déterminer à quel moment** un ménage pourra **devenir propriétaire** de leur premier bien. L'**analyse de la situation actuelle** et la **mise en place de mesures** aujourd'hui permettront de devenir propriétaire plus rapidement demain.

La planification fiscale

La **fiscalité Suisse** dépend du **canton** et de la **commune** de résidence. Lors d'un **déménagement** une étude sur le **choix du nouveau canton** et de la nouvelle **commune** peut permettre d'**économiser des milliers francs d'impôts** chaque année.

La planification de succession

Si vous ne décidez pas vous-même de la **répartition de votre héritage**, ce sont les **dispositions légales** du droit matrimonial et successoral sur le partage du patrimoine qui s'appliquent.

Une **transmission adaptée aux souhaits individuels** représente toujours la **meilleure solution**. Une **planification** de la succession vous permet de **répartir votre héritage selon vos priorités**. Une planification de succession peut **éviter la gestion** de celle-ci par la famille qui peut être une source de conflit.

La planification de retraite

Vous avez travaillé toute votre vie et pris des dispositions pour la retraite. Maintenant vous vous posez des questions

- Retraite anticipée ou à l'âge légal ?
- Prise du 2ème pilier en rente ou en capital ?
- De combien sera mon imposition ?
- Dois-je amortir ma dette hypothécaire ?

Toute personne souhaitant **préparer sérieusement sa retraite** doit établir un **solide plan financier**.

Celui-ci montre clairement **si la fortune disponible suffit pour garantir le revenu nécessaire pendant la durée de la retraite**.

La **planification** devrait **comprendre** :

- L'ensemble des revenus et des dépenses
- L'ensemble du patrimoine, sans aucune exception.

Une **projection** permet également d'établir **différents scénarios**.

On pourra par exemple **comparer les conséquences du versement du capital** ou de la rente de la **caisse de pension sur le long terme**.

Cela **facilite la prise de décision** en la matière, à savoir le **montant de la caisse de pension à toucher** sous forme de **rente** et sous forme de **capital**.

Par ailleurs, la planification renseigne sur **la part de capital qui n'a pas besoin d'être consommée immédiatement** afin **d'assurer le niveau de vie à court terme**. Ce montant peut alors être **investi** à long terme pour dégager un **rendement plus élevé**. Un autre scénario pourra **comparer les conséquences** d'une prise de retraite anticipée, est-elle possible ? Anticipée d'une année, deux ou plus ?

L'espérance de vie statistique sert de **point de référence** pour la **durée minimale de la planification**. En moyenne, les hommes âgés actuellement de 65 ans vivent encore 20 ans. Quant aux femmes qui ont 64 ans aujourd'hui, elles vivent, statistiquement parlant, encore 23 ans.

La planification de retraite est une **planification sur mesure** qui prend en compte la **situation** du client et ses **objectifs**. Chaque ménage étant différent avec différente situation familiale et différents objectifs et envies, il est important de comprendre le caractère unique de la planification de retraite.

Spécificité du frontalier

La **planification de retraite** pour le **frontalier** est **plus importante** encore que pour le **résident**, voir indispensable.

Le frontalier doit tenir compte de plusieurs règlements en Suisse mais aussi en France plus des règlements particuliers inhérent à son statut. Des mauvais choix peuvent coûter très chère.

Exemple de points de vigilance :

Lors du passage à la retraite, un frontalier a de nouveau **le droit d'option**. Il pourra **choisir** entre

- Le système Français avec la CMU
- Le système Suisse avec la LAMal

Ce choix est définitif, une étude pourra montrer les conséquences d'un choix ou de l'autre.

Un frontalier **sous le régime de la CMU** paye la **cotisation sur les revenus**. Si un frontalier touche un capital 2^{ème} ou 3^{ème} pilier (à la retraite ou retrait EPL) ce capital sera compté dans le calcul des cotisation CMU, soit en 8% du capital après abattement de 10%.

Un frontalier peut toucher des **rentes de la Suisse uniquement**, il sera appelé **mono-pensionné**.

S'il touche également des rentes de retraites de la France il sera alors poly-pensionné. Des différences de fiscalité importante existe entre le mono-pensionné et le poly-pensionné.

Mono-pensionné	Poly-pensionné
Nouveau droit d'option CMU ou LAMal irrévocable	Dès 1€ de rente en France, sécurité sociale France donc pas de CNTFS ou LAMal LAMal impossible car refus E106 par CPAM car rente en France
Pas de rente de France	Rente France ☐ PSc et IR à la source + PSol
Rente AVS et LPP ☐ IR, pas de PSc , mais PSol	Rente AVS et LPP ☐ PSc et IR à la source + PSol

PSc : Prélèvement Sociaux : CSG, CRDS, Casa

PSol : Prélèvement de Solidarité

IR : Impôt sur le revenu au barème

Barème : Barème d'impôt par tranche